



**PUTUSAN**  
Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Satria Andika Bin Solihin;  
Tempat lahir : Pandan Arang;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 30 November 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan,  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/03/VII/Res.1.7/2024/SAT RESKRIM tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa Satria Andika Bin Solihin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Anisah Maryani, S.H. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tentang penunjukan penasihat hukum nomor 74/PEN.PID/2024/PN Lht tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Andika Bin Solihin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu", sebagai mana dakwaan primair Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Andika Bin Solihin dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat bertuliskan U.S.ARMV dan RANGER;
  - 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih lengan pendek tanpa kerah;
  - 1 (satu) buah Topi warna merah bagian depan bertuliskan huruf S;
  - Sepasang Sepatu karet warna putih;

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kantong semen merk Merah Putih yang didalamnya berisikan sekantong buah kopi dalam kantong plastic warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute warna hitam tanpa BG (Nomor polisi). Nosin JBC1E1152505, Noka 18E941

Dikembalikan kepada yang berhak yakni sdri. LILI SUSANTI Binti YASID selaku istri dari korban TIDIANSYAH Bin SULKARNAIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa BG (nomor polisi), nomor mesin JBB 1.E 1176636, nomor rangka 1619A2;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) potong kayu masih berkulit dengan panjang lebih kurang 1,5 meter dengan diameter kayu 5 cm;

- 1 (satu) buah batu warna cream muda berbentuk persegi panjang dengan berat lebih kurang 22 kg.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji akan memperbaiki dirinya. Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa SATRIA ANDIKA Bin SOLIHIN pada pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di di jalan kebun Ataran Sungai Tiung, Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa Korban TIDIANSYAH Bin SULKARNAIN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 14.30 Wib terdakwa tiba di di Jalan Kebun Ataran Sungai Tiung, terdakwa yang sebelumnya telah merasa tersinggung dikarenakan dituduh mencuri kopi oleh korban TIDIANSYAH Bin SULKARNAIN dan juga korban mengarahkan senjata tajam kearah perut dan leher terdakwa sehingga terdakwa yang telah berencana untuk menghabisi korban kemudian menyembunyikan sepeda motor miliknya disemak-semak yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian, setelah menyembunyikan sepeda motor miliknya terdakwa mencari dan menebang sebatang pohon kayu yang akan terdakwa gunakan untuk memukul korban, kemudian terdakwa membawa sebatang kayu tersebut untuk bersembunyi di semak-semak pinggir jalan kebun Ataran Sungai Tiung sambil menunggu korban lewat, setelah lebih kurang satu setengah jam menunggu, kemudian terdengar suara sepeda motor milik korban, sehingga setelah dekat kemudian terdakwa berjongkok sambil bersiap-siap memegang sebatang kayu dengan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa memukulkan sebatang kayu tersebut ke wajah korban TIDIANSYAH hingga korban terjatuh dari sepeda motor dengan posisi terlentang di tengah jalan, pada saat korban terjatuh terlentang tersebut korban masih dalam keadaan bernapas, kemudian terdakwa kembali memukulkan sebatang kayu tersebut kearah leher korban dengan menggunakan kedua tangan, pada saat itu terdakwa melihat korban masih bernapas, sehingga terdakwa mengambil seongkah batu dengan berat  $\pm$  22 Kg yang ada didekat ujung kaki korban dan mengangkat batu tersebut dengan menggunakan kedua tangan, lalu memukulkannya ke wajah korban, saat itu terdakwa melihat jika korban kejang hingga kedua kakinya bergetar dan tak lama setelahnya tidak ada gerakan lagi dari korban, melihat sudah tidak ada gerakan lagi dari korban kemudian terdakwa mendekat dan mengambil senjata tajam yang ada dipinggang sebelah kiri korban, setelah itu terdakwa lari kearah sepeda motor yang sebelumnya telah disembunyikannya, setelah berlari sekira 50 m (lima puluh meter) terdakwa membuang senjata tajam milik korban ke semak-semak hutan sebelah

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan jalan ia pulang, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 07/VRJ/JULI/2024/DOKKES tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. MANSURI, SpFM Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Polda Sumsel menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 10.30 Wib, telah melakukan gali kubur dan pemeriksaan jenazah yang berdasarkan surat permintaan, surat tersebut diatas bernama TIDIANSYAH BIN SULKARNAIN, jenis kelamin tidak disebutkan, usia 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat.

## Kesimpulan:

berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit sawo matang. Jenazah telah dikubur selama kurang lebih lima hari. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar dan luka robek di wajah, dagu dan leher. Ditemukan patah tulang rahang atas dan bawah, ditemukan patah tulang pangkal lidah, dan tulang rawan tenggorokan, ditemukan retakan tulang dasar tengkorak, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di rahang atas dan bawah yang mengakibatkan rusak dan patah tulang rahang atas dan bawah, patah tulang dasar tengkorak dan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SATRIA ANDIKA Bin SOLIHIN pada pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di di jalan kebun Ataran Sungai Tiung, Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja merampas nyawa Korban TIDIANSYAH Bin SULKARNAIN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib bertempat di jalan kebun Ataran Sungai Tiung, Desa Pandan Arang, berawal dari terdakwa yang tersinggung karena telah dituduh korban TIDIANSYAH Bin SULKARNAIN mencuri kopi miliknya kemudian korban juga mengarahkan senjata tajam kearah perut dan leher terdakwa, sehingga terdakwa memukul korban yang lewat di Jalan Kebun Ataran Sungai Tiung, Desa Pandan Arang dengan mengendarai sepeda motornya menggunakan sebatang kayu yang telah dipersiapkannya ke bagian wajah korban TIDIANSYAH hingga korban terjatuh dari sepeda motor dengan posisi terlentang di tengah jalan, pada saat korban terjatuh terlentang tersebut korban masih dalam keadaan bernapas, kemudian terdakwa kembali memukulkan sebatang kayu tersebut kearah leher korban dengan menggunakan kedua tangan, pada saat itu terdakwa melihat korban masih bernapas, sehingga terdakwa mengambil batu yang ada didekat ujung kaki korban dan mengangkat batu tersebut dengan menggunakan kedua tangan, lalu memukulkannya ke wajah korban, saat itu terdakwa melihat jika korban kejang hingga kedua kakinya bergetar, dan tak lama setelahnya tidak ada gerakan lagi dari korban, melihat sudah tidak ada gerakan lagi dari korban kemudian terdakwa mendekat dan mengambil senjata tajam yang ada dipinggang sebelah kiri korban dan terdakwa lari kearah sepeda motor yang sebelumnya telah disembunyikannya, setelah berlari sekira 50 m (lima puluh meter) terdakwa membuang senjata tajam milik korban ke semak-semak hutan sebelah kanan jalan ia pulang, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya.
  - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 07/VRJ/JULI/2024/DOKKES tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. MANSURI, SpFM Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Polda Sumsel menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 10.30 Wib, telah melakukan gali kubur dan pemeriksaan jenazah yang berdasarkan surat permintaan, surat tersebut diatas bernama TIDIANSYAH BIN SULKARNAIN, jenis kelamin tidak disebutkan, usia 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat.
- Kesimpulan:

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit sawo matang. Jenazah telah dikubur selama kurang lebih lima hari. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar dan luka robek di wajah, dagu dan leher. Ditemukan patah tulang rahang atas dan bawah, ditemukan patah tulang pangkal lidah, dan tulang rawan tenggorokan, ditemukan retakan tulang dasar tengkorak, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di rahang atas dan bawah yang mengakibatkan rusak dan patah tulang rahang atas dan bawah, patah tulang dasar tengkorak dan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SATRIA ANDIKA Bin SOLIHIN pada pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di di jalan kebun Ataran Sungai Tiung, Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib bertempat di jalan kebun Ataran Sungai Tiung, Desa Pandan Arang, berawal dari terdakwa yang tersinggung karena telah dituduh korban TIDIANSYAH Bin SULKARNAIN mencuri kopi miliknya kemudian korban juga mengarahkan senjata tajam kearah perut dan leher terdakwa, sehingga terdakwa memukul korban yang lewat di Jalan Kebun Ataran Sungai Tiung, Desa Pandan Arang dengan mengendarai sepeda motornya menggunakan sebatang kayu yang telah dipersiapkannya ke bagian wajah korban TIDIANSYAH hingga korban terjatuh dari sepeda motor dengan posisi terlentang di tengah jalan, pada saat korban terjatuh terlentang tersebut

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban masih dalam keadaan bernapas, kemudian terdakwa kembali memukulkan sebatang kayu tersebut ke arah leher korban dengan menggunakan kedua tangan, pada saat itu terdakwa melihat korban masih bernapas, sehingga terdakwa mengambil batu yang ada di dekat ujung kaki korban dan mengangkat batu tersebut dengan menggunakan kedua tangan, lalu memukulkannya ke wajah korban, saat itu terdakwa melihat jika korban kejang hingga kedua kakinya bergetar, dan tak lama setelahnya tidak ada gerakan lagi dari korban, melihat sudah tidak ada gerakan lagi dari korban kemudian terdakwa mendekat dan mengambil senjata tajam yang ada di pinggang sebelah kiri korban dan terdakwa lari ke arah sepeda motor yang sebelumnya telah disembunyikannya, setelah berlari sekira 50 m (lima puluh meter) terdakwa membuang senjata tajam milik korban ke semak-semak hutan sebelah kanan jalan ia pulang, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 07/VRJ/JULI/2024/DOKKES tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. MANSURI, SpFM Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Polda Sumsel menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 10.30 Wib, telah melakukan gali kubur dan pemeriksaan jenazah yang berdasarkan surat permintaan, surat tersebut diatas bernama TIDIANSYAH BIN SULKARNAIN, jenis kelamin tidak disebutkan, usia 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat.

**Kesimpulan:**

berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit sawo matang. Jenazah telah dikubur selama kurang lebih lima hari. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar dan luka robek di wajah, dagu dan leher. Ditemukan patah tulang rahang atas dan bawah, ditemukan patah tulang pangkal lidah, dan tulang rawan tenggorokan, ditemukan retakan tulang dasar tengkorak, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di rahang atas dan bawah yang mengakibatkan rusak dan patah tulang rahang atas dan bawah, patah tulang dasar tengkorak dan mati lemas.





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengatakan mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Misi Handayani Binti Muhammad Hasbi**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi di penyidikan itu benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Korban pembunuhan tersebut adalah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain, namun akhirnya Saksi kalau pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa dari pengakuan Terdakwa sendiri setelah Saksi menanyai langsung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan terhadap Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada Saksi bahwa kejadian pembunuhan terhadap Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan kebun ataran Sungai Tiung Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Saksi telah diantar oleh suami Saksi yaitu Terdakwa tersebut ke rumah orang tua Saksi di Desa Nanjungan untuk mengobati anak Saksi dan sekaligus untuk menginap di rumah orang tua Saksi tersebut, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib datanglah suami Saksi kerumah orang tua Saksi di Desa Nanjungan dan bermalam (menginap), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pandan Arang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi sempat bertanya kepada suami Saksi perihal apakah benar suami Saksi tersebut telah membunuh Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain Bin Sulkarnain, karena beredar Isu bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa benar ianya yang telah membunuh Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain dengan menggunakan sepotong kayu;

- Bahwa selanjutnya pada waktu itu Terdakwa tersebut meminta kepada Saksi untuk mengemasi bArang dan mengajak Saksi untuk kabur dari rumah bersama Terdakwa, tetapi pada saat itu Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa tersebut, agar ianya berpamitan terlebih dahulu kepada ibunya yang bernama Sdr. Mardiana Binti Muhamad Johari, dan dapat Saksi terangkan bahwa yang mana pada waktu itu kebetulan dirumah Saksi tersebut ada adik kandung suami Saksi, dan akhirnya suami Saksi tersebut menyuruh adiknya untuk memanggil ibunya untuk datang kerumah,

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib akhirnya datanglah Ibu Terdakwa ke rumah dan langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai apakah benar Terdakwa yang membunuh Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain dan saat itu dibenarkan oleh Terdakwa. selanjutnya ibu Terdakwa tersebut bertanya kembali kepada Terdakwa "Apa Penyebabnya " dan kemudian dijawab oleh Terdakwa yaitu karena Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain telah menuduhnya mencuri kopi miliknya dan kemudian mengancam dengan menggunakan sebilah senjata taPukul yang diarahkan ke perut dan leher Terdakwa", selanjutnya tak lama kemudian datanglah Kades Pandan Arang bersama dengan 1 (satu) orang temannya ke rumah Saksi dan mengajak Terdakwa tersebut pergi ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa tersebut akhirnya ikut dengan Kades Pandan Arang ke rumahnya, selanjutnya selepas perginya Terdakwa ikut dengan Kades Pandan Arang kemudian Ibu mertua Saksi yang bernama Sdr. Mardiana Binti Muhamad Johari mengemasi bArang milik Saksi dan anak Saksi untuk berencana pindah rumah, karena rumah yang kami tempati sekArang masih menumpang kepunyaan orang lain, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib setelah mengemasi bArang kemudian Saksi diantar oleh ibu mertua Saksi ke rumah ayuk Saksi yang bernama Sdr. Siti Patimah di Desa Pandan Arang dan baru setelah itu sekira pukul

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.30 Wib Saksi diantar oleh ayuk Saksi tersebut ke rumah nenek Saksi di Desa Keban agung Kecamatan Kikim Selatan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib datanglah 4 (empat) orang Polisi yang mengaku dari Polsek Kikim selatan ke rumah nenek Saksi tersebut dan pada waktu itu diantara ke 4 (empat) polisi yang datang tersebut hanya ada 1 (satu) orang yang bertanya kepada Saksi , yang seingat Saksi yaitu Saksi Yogi Asmara Bin Makruf (Alm), "*Dek, Apakah benar SATRIA yang membunuh Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain?* " dan selanjutnya Saksi jawab "*Benar kak, suami Saksi yang membunuh Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain dengan menggunakan kayu*" dan selanjutnya ke 4 (empat) polisi dari Kikim Selatan tersebut mengajak Saksi dan anak Saksi serta nenek Saksi untuk mengamankan di kerumah orang tua Saksi di Desa Nanjungan, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi pun sampai di rumah orang tua Saksi di Desa Nanjungan dengan diantar oleh Polisi kikim selatan, dan selanjutnya sampai di rumah orang tua Saksi di Desa Nanjungan kemudian diantara ke 4 (polisi) yang mengantar Saksi tersebut ada 2 (dua) yang bertanya kembali kepada Saksi perihal siapa yang membunuh Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain dan kemudian Saksi jawab lagi bahwa menurut keterangan suami Saksi yang bernama Satria Andika benar ianya yang membunuh Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain dengan menggunakan sepotong kayu,

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi di Desa Nanjungan datanglah suami Saksi kerumah orang tua Saksi , dan setelah selesai mandi dan berganti pakaian kemudian Saksi menasehati suami Saksi tersebut agar menyerahkan diri ke Polisi saja, karena takut kalau tertangkap oleh keluarga korban nanti dimassakan orang, dan akhirnya suami Saksi tersebut menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib akhirnya Saksi menelpon seorang polisi kikim selatan yang bernama Saksi Yogi Asmara Bin Makruf (Alm) dan mengatakan bahwa suami Saksi tersebut mau menyerahkan diri dan saat ini ada di rumah orang tua Saksi di Desa Nanjungan, dan akhirnya sekira pukul 18.40 Wib datanglah polisi dari kikim selatan menjemput Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan secara detail bagaimana cara Terdakwa membunuh Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa Terdakwa membunuh Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain, namun sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa dulunya pernah mencuri sepeda motor milik adik Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain, tetapi sudah dikembalikan dan diganti rugi sehingga permasalahan tersebut telah selesai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bekerja dengan Saksi El Yusar Bin Suwandi yaitu mengangkut kopi dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi El Yusar Bin Suwandi baru sebelumnya Terdakwa bekerja berpindah-pindah dan selain itu Terdakwa juga kerja angkut karet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa saat bekerja membawa pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain ada kebun atau tidak di sekitar lokasi kejadian (TKP);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian tersebut apakah keluarga Terdakwa mendatangi keluarga Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Yogi Asmara Bin Makruf (Alm)**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi di penyidikan itu benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Korban pembunuhan tersebut adalah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan kebun ataran Sungai Tiung Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 wib bernama datang seorang laki-laki yang bernama yaitu Saksi Ariansyah Bin Sulkarnain yang membuat laporan tertulis di Polsek Kikim Selatan bahwa telah terjadinya dugaan pembunuhan terhadap kakak kandungnya yang Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain yang mana menurut

Halaman 12 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht



pelapor Saksi Ariansyah Bin Sulkarnain bahwa kejadian dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di jalan kebun ataran Sungai Tiung Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 05 Juli 2024 saat pemeriksaan Saksi El Yusar di Polsek Kikim Selatan, yang mana menurut keterangan Saksi El Yusar bahwa sebelum Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain ditemukan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib jalan kebun ataran Sungai Tiung, Saksi EL YUSAR pernah didatangi oleh Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain di pondoknya di kebun ataran Cawang Tengah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 15.25 Wib yang mana pada saat itu Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain sempat berkata kepada Saksi El Yusar *"Mang yang Mencuri kopi milik saya tersebut, Itu Pasti Satria (Terdakwa), tidak mungkin orang lain Pasti Satria (Terdakwa), itulah "Sore ini Mang "Kalau bukan saya yang mati, Satria yang mati, Aku Bertitip Pesan dengan Mamang Sampaikan dengan Istri saya, Kebun Jangan Di tinggalkan"*, sehingga pihak keluarga korban merasa curiga bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2024 karena ada isu yang berkembang bahwa Terdakwa akan kabur dari Desa Pandan Arang bersama istrinya dan ada isu yang berkembang bahwa pihak korban keluarga Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain akan melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Kapolsek Kikim Selatan memberikan arahan agar melakukan upaya persuasif melalui Kades Pandan Arang untuk menanyai Terdakwa, selanjutnya setelah mendapatkan arahan dari Kapolsek Kikim selatan kemudian Saksi bersama-sama dengan Bripka Doni Hirawan anggota BHABINKAMTIBMAS Desa Pandan Arang berangkat Menemui Kepala Desa Pandan Arang, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib kemudian kami pun bertemu dengan Kades Pandan Arang, dan menyampaikan arahan Kapolsek Kikim Selatan untuk melakukan upaya persuasif guna meminta keterangan kepada Terdakwa,;

- Bahwa selanjutnya setelah menyampaikan maksud dan tujuan kami tersebut kemudian Kades Pandan Arang berangkat menuju rumah Terdakwa dan tak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib datanglah Kades Pandan Arang menemui kami dirumahnya, dan mengatakan

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sebenarnya sudah ikut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, tetapi ternyata Terdakwa sudah kabur melarikan diri ke arah Desa Tanjung Kurung, Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Bripka Doni Hirawan anggota BHABINKAMTIBMAS Desa Pandan Arang menuju ke arah Desa Tanjung Kurung tempat di mana sdr Terdakwa kabur melarikan diri, sesampainya kami didekat jembatan Sungai Alang Desa Keban Agung yang berbatasan dengan Desa Tanjung Kurung sudah ada warga Desa ditempat Kejadian dan sudah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Saksi pun lalu mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa ke Polsek Kikim selatan sedangkan Bripka Doni Hirawan anggota BHABINKAMTIBMAS Desa Pandan Arang masih berada di lokasi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.25 Wib kemudian Saksi bersama-sama dengan Brigpol Rendi Rustiawan pergi kembali ke Desa Pandan Arang untuk menemui Bripka Doni Hirawan BHABINKAMTIBMAS Desa Pandan Arang dan untuk mencari keberadaan Terdakwa yang informasinya ada dikebun Sawit di seberang Sungai Pangi secara persuasif, selanjutnya sepulangnya kami dari melakukan pencarian terhadap sdr Satria Andika diperjalanan sekira pukul 20.30 wib kami bertemu dengan anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Lahat, yang saat itu bertanya apakah ada nomor HP Terdakwa dan selanjutnya karena kami tidak memiliki nomor Terdakwa kemudian kami pun berusaha untuk menemui istri Terdakwa guna meminta nomor HP Terdakwa, selanjutnya sekira Pukul 21.00 wib kemudian kami pun bertemu dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Misi Handayani di rumah neneknya di Desa Keban Agung, dan setelah Saksi memperkenalkan diri dan bertanya apa penyebab Terdakwa kabur melarikan diri kemudian dijawab oleh Saksi Misi Handayani adapun penyebabnya karena suaminya tersebut telah membunuh Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain; selanjutnya setelah mendapatkan keterangan tersebut kemudian Saksi memberikan kode kepada Bripka Doni Hirawan "Dek, A1 (dek A satu),

- Bahwa selanjutnya pada waktu itu Saksi Misi Handayani meminta agar diselamatkan / diungsikan ke rumah orang tuanya di Desa Nanjungan Kecamatan Kikim Selatan, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Bripka Doni Hirawan dan Brigpol Rendi Rustiawan bertanya kembali kepada Saksi Misi Handayani bagaimana caranya Saksi Misi Handayani bertanya kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mengakui bahwa

Halaman 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht



dialah yang membunuh Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain dan selanjutnya Saat itu Saksi Misi Handayani menerangkan bahwa, adapun yang ianya katakan pada waktu itu yaitu " Ayah, mengapa warga dusun banyak yang ngomong kamulah yang membunuh Tidiansyah, Ingat anak Bini " dan selanjutnya diterangkan oleh Saksi Misi Handayani kemudian Terdakwa menjawab "Memang aku yang membunuh Tidiansyah, karena aku di tuduh mencuri kopinya " dan selanjutnya setelah itu kemudian Saksi pun memberikan Nomor HP Saksi kepada Saksi Misi Handayani, dan meminta kepada Saksi Misi Handayani agar memberi kabar bila Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 22.30 wib kemudian kami pun pulang dari rumah orang tuanya Saksi Misi Handayani;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi sedang berada di Polsek Kikim selatan, Saksi telah menerima telepon, dan setelah Saksi angkat ternyata yang menelepon tersebut adalah Saksi Misi Handayani (istri sdra Terdakwa) yang mana pada waktu itu Saksi Misi Handayani memberitahukan kepada Saksi, bahwa Terdakwa tersebut saat ini ada di rumah orang tuanya di Desa Nanjungan, dan Terdakwa tersebut mau menyerahkan diri,

- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kapolsek Kikim Selatan dan kepada Kanit Reskrim, selanjutnya kami pun lalu berangkat menuju ke rumah orang tua Saksi Misi Handayani di Desa Najungan, selanjutnya sekira pukul 18.40 Wib akhirnya kami sampai di rumah orang tua Saksi Misi Handayani di Desa Nanjungan dan kemudian mengamankan Terdakwa ke Polsek Kikim selatan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditanyai , Terdakwa membunuh Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain dengan cara memukul dengan sebatang kayu dan saat itu oleh karena Terdakwa terlihat masih bergerak lalu Terdakwa pukul kembali dengan sebuah batu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebatang kayu dan batu tersebut diambilnya di sekitar lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah ada atau tidak catatan kepolisian mengenai Terdakwa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keluarga Terdakwa belum ada meminta maaf kepada keluarga korban Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Ariansyah Bin Sulkarnain**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi di penyidikan itu benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Korban pembunuhan tersebut adalah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan kebun ataran Sungai Tiung Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa kakak Saksi yakni Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain ditemukan oleh Saksi Lusi Suriadi Bin Ningso, dan 3 (tiga) orang lainnya yang hendak pulang dari kebun menemukan Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain dalam kondisi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di kebun ataran Sungai Tiung, Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi ikut dalam mengevakuasi Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain dari tempat kejadian hingga dibawa ke rumahnya di Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat
- Bahwa pada saat Saksi sedang mengevakuasi Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain, Saksi melihat jenazah pada saat itu sempat ditutup dedaunan oleh warga yang datang dan saat itu Saksi melihat keadaan dari jenazah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain pada saat ditemukan terdapat luka pada bagian wajah, beberapa gigi terlepas, disela-sela gigi ditemukan bekas-bekas kayu, bagian wajah berlubang-lubang, ada memar pada bagian leher, sedangkan sebatang kayu panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter yang pada batang kayu tersebut terdapat bekas gigi,

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu ditemukan juga sebuah batu tidak jauh dari jenazah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain ditemukan;

- Bahwa Saksi juga melihat ada semak-semak yang terlihat seperti tempat persembunyian tidak jauh dari tempat jenazah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain ditemukan dimana posisi semak tersebut disebelah kanan kearah mau ke dusun;

- Bahwa sebatang kayu panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter tersebut sepengetahuan Saksi masih dalam keadaan basah atau baru ditebang;

- Bahwa semak-semak yang disusun seperti dinding jaraknya lebih kurang 1(satu) meter dari jenazah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain ditemukan yaitu didekat kaki jenazah;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ada senjata tajam/parang ditubuh atau ditempat kejadian yang Saksi lihat cuma 1(satu) buah senter;

- Bahwa benar setelah lebih kurang 5(lima) hari setelah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain meninggal dan dimakamkan ada ahli forensik yang melakukan autopsi namun saat itu Saksi tidak ikut melihat;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang Saksi lihat dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan standar;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf pada keluarga Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain.

- Bahwa selain masalah Terdakwa yang pernah mencuri sepeda motor sebelum kejadian tersebut dari Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain tidak ada bercerita masalah Terdakwa yang diduga mencuri kopi milik Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi Lusi Suriandi Bin Ningso**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi di penyidikan itu benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Korban pembunuhan tersebut adalah Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan kebun ataran Sungai Tiung Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di jalan kebun Ataran sungai Tiung, Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, pada saat Saksi sedang menyetir mobil dengan membawa 4 (empat) orang lainnya hendak pulang ke rumah sehabis dari kebun milik Saksi, lalu berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter Saksi melihat ada seseorang tergeletak di tengah jalan dengan posisi terlentang yang kemudian Saksi kenali sebagai Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain yang sepengetahuan Saksi saat itu telah meninggal dunia karena tidak ada gerakan sama sekali dan juga tidak bernapas lagi, ketika itu Saksi melihat jika di mulut Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain mengeluarkan darah, dan terdapat batu besar di samping kiri kepala Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) cm, dan didekat korban juga terdapat 1 (satu) unit sepeda motor yang diatasnya terdapat sebuah kantong bekas semen,
- Bahwa selanjutnya Saksi memutar mobil dan mengemudi kembali ke pondok di dalam kebun sawit milik Saksi, setelah itu Saksi mengambil sepeda motor yang ada di dalam pondok untuk mencari bantuan di daerah KTM Desa Keban Agung, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, sedangkan 4 (empat) orang lainnya menunggu tidak jauh dari TKP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada permasalahan apa dengan Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain tersebut sehingga terjadi pembunuhan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut dari Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain tidak ada bercerita masalah Terdakwa yang diduga mencuri kopi milik Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut Saksi sempat melihat Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain ke kebun;

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi Isman Pirdiansyah Bin Andri**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi di penyidikan itu benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Korban pembunuhan tersebut adalah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan kebun ataran Sungai Tiung Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 13.20 Wib bertempat di jalan Padang Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, pada saat Terdakwa sedang berhenti karena mengalami kerusakan sepeda motor ketika sedang mengojek kopi milik Sdr. Toni, adapun pada saat menyebrangkan sepeda motor di sungai pangi, ketika Saksi dibantu oleh Sdr. Nito untuk menyebrangkan motor dengan cara di dorong, kemudian Saksi menoleh kebelakang dan Saksi melihat Terdakwa dan Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain terlibat pembicaraan dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter, namun Saksi tidak mendengar pembicaraan mereka karena terhalang suara air sungai dan suara sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa jarak kebun kopi ke dusun lebih kurang 3(tiga) jam naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain sehingga terjadi pembunuhan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut dari Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain tidak ada bercerita masalah Terdakwa yang diduga mencuri kopi milik Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain;



- Bahwa Saksi tidak melihat jenazah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa pada saat itu ada membawa senjata tajam jenis parang/wali untuk berkebun dibawa dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**6. Saksi El Yusar Bin Suwandi**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi di penyidikan itu benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan;
- Korban pembunuhan tersebut adalah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli sekira pukul 13.00 Wib bertempat di jalan kebun ataran Sungai Tiung Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 15.00 Wib bertempat di jemuran kopi milik Saksi didalam kebun kopi Ataran Cawing Tengah, Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain sempat bertanya kepada Saksi perihal bekas rantai ban motor yang ada di dekat jemuran kopi milik Saksi, yang dibalas Saksi dengan pertanyaan *"tebaklah kalau kamu tahu"* dan dijawab oleh Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain *"dari jejak sepatu dan dari bekas rantai ban motor yang ada ditanah ini pasti punya SATRIA"* setelahnya korban pergi ke arah pondoknya yang berjarak dari tempat Saksi menjemur kopi ialah lebih kurang 100 (seratus) meter, kemudian Saksi juga pergi ke pondoknya, yang mana jarak antara pondok Saksi dan pondok korban kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter, dan ketika Saksi sedang berada di pondoknya kemudian Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain kembali menemui Saksi sembari membawa sebuah kantong bekas semen yang berisikan buah kopi kering yang belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digiling, dan korban berkata *"mang yang mencuri kopi milik saya tersebut, itu pasti Satria, tidak mungkin orang lain pasti Satria itulah, sore ini mang, kalau bukan saya yang mati, Satria yang mati, aku bertitip pesan dengan mamang sampaikan pada istri saya, kebun jangan ditinggalkan"*

- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada korban *"Tidi, jangan seperti itu, hadapi secara kepala dingin, ambil saja kopinya, kalau kamu tidak berani ajak saya untuk mengambil kopinya dengan Satria, dan kamu bayar ongkos ojeknya saja Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)"* selanjutnya Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain sempat meminjam sebilah pisau dengan Saksi namun tidak Saksi pinjamkan dengan alasan pisaunya cuma satu;

- Bahwa setelah itu Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain pulang kerumahnya. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 20.00 Wib ketika Saksi masih berada dikebun, Saksi mendapat telepon yang memberi kabar bahwa Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain telah meninggal dunia, dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi sempat bertakziah ke rumah duka di Desa Pandan Arang, Kecamatan, Kikim Selatan, Kabupaten Lahat;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain ada membawa senjata tajam;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

Ahli **Dr. MANSURI, Sp.FM**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan saat ini sebagai Ahli Forensik yang berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah jabatan telah mengeluarkan Hasil Visum et repertum Nomor: 07/VRJ/JULI/2024/DOKKES;
- Bahwa Ahli adalah Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Polda Sumsel menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 10.30 Wib, telah melakukan gali kubur dan pemeriksaan jenazah

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan surat permintaan, surat tersebut diatas bernama TIDIANSYAH BIN SULKARNAIN, jenis kelamin tidak disebutkan, usia 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat.

## Dengan Kesimpulan:

- berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit sawo matang. Jenazah telah dikubur selama kurang lebih lima hari. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar dan luka robek di wajah, dagu dan leher. Ditemukan patah tulang rahang atas dan bawah, ditemukan patah tulang pangkal lidah, dan tulang rawan tenggorokan, ditemukan retakan tulang dasar tengkorak, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di rahang atas dan bawah yang mengakibatkan rusak dan patah tulang rahang atas dan bawah, patah tulang dasar tengkorak dan mati lemas.
- Bahwa perlu dijelaskan bahwa keadaan ini tidak berdiri sendiri, adanya kekerasan benda tumpul berupa patah tulang rahang atas dan bawah adalah *caused of death* / sebab kematian. Sedangkan *manner of death* / cara kematiannya adalah retak tulang dasar tengkorak dan mati lemas. Artinya bahwa dengan adanya kekerasan tumpul berupa patah tulang rahang atas dan bawah inilah terjadinya proses kematian pada korban. Untuk rentang waktunya agak sulit saya terangkan secara pasti sebab kondisi jenazah yang saya periksa dalam keadaan sudah dilakukan penguburan dan berlangsung selama kurang lebih lima hari. Namun menurut saya lama kematian dari mulai dilakukan kekerasan terhadap korban yakni kekerasan tumpul berupa patah tulang rahang atas dan bawah, diperkirakan kurang dari satu jam;
- Bahwa Mati lemas yang saya maksud adalah adanya temuan pada paru-paru pada pemeriksaan dalam jenazah, dimana pada saat pemeriksaan organ paru-paru dengan cara diraba ditemukan atau teraba seperti agar-agar. Sebagaimana pengalaman saya bahwa kondisi ini biasanya disebabkan adanya penimbunan cairan bebas di paru-paru sebagai akibat kompensasi paru terhadap kekurangan pasokan oksigen kepadanya. Hal inilah sebagai tanda-tanda mati lemas. Keadaan tersebut diatas bisa juga dijumpai pada pemeriksaan organ lainnya antara lain organ otak, hati, limpa,

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ginjal, akan tetapi karena jenazah diperiksa dalam kondisi sudah dikubur dan organ dalam telah mengalami pembusukan, untuk menilainya mengalami kesulitan. Jadi hanya paru-paru saja yang masih dapat dinilai;

- Bahwa menurut perkiraan Ahli waktu yang dibutuhkan sejak terkena kekerasan tumpul hingga kematian adalah kurang dari 1 (satu) jam;
- Bahwa ketika mendapatkan kekerasan tumpul tersebut, melihat dari hasil otopsi maka Ahli memperkirakan kesadaran korban berada kurang dari 15, yang mana manusia normal berada pada grade 3-15.
- Bahwa menurut pengamatan Ahli melihat hasil otopsi adalah meskipun korban segera mendapat pertolongan ketika terluka tersebut, namun sulit untuk berkemungkinan selamat

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Terdakwa di penyidikan itu benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait Terdakwa melakukan pembunuhan;
- Bahwa Korban pembunuhan tersebut Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli sekira pukul 14.30 Wib bertempat di jalan kebun ataran Sungai Tiung Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk membunuh Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain yaitu berupa sepotong kayu berukuran lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter dan 1 (satu) buah batu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menebang sebatang pohon kayu terlebih dahulu, selanjutnya membawa sepotong kayu yang yang tebang tersebut dan kemudian bersembunyi disemak-semak rumput pinggir jalan dan menunggu Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain lewat, selanjutnya setelah setelah lebih kurang 1 (satu) setengah jam Terdakwa menunggu, kemudian terdengar suara sepeda motor Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain akan melintas, dan setelah dekat kemudian Terdakwa sambil jongkok bersiap memegang sepotong kayu dengan kedua





tangan Terdakwa selanjutnya setelah memukulkan sebatang kayu yang telah Terdakwa persiapkan tersebut ke muka Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan selanjutnya Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain terjatuh dari motor dengan posisi tertelentang ditengah jalan, dan sewaktu Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain jatuh tertelentang pada saat itu ianya masih dalam keadaan bernapas selanjutnya Terdakwa memukulkan kembali sepotong kayu tersebut ke arah leher Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan dapat Terdakwa jelaskan pada saat itu korban masih dalam keadaan masih bernapas selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu yang ada dipinggir jalan dan kemudian mengangkat batu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian memukulkan batu tersebut ke wajah Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat menuju ke kebun kopi milik Sdr. Hartoni Als Toni untuk mengojek atau mengangkut kopi milik Sdr. Hartoni Als Toni, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di kebun kopi milik sdr. Hartoni di Ataran Cawang Kiri dan langsung mengangkut kopi. Setelah selesai dan beristirahat sejenak sambil merokok dan minum kopi Terdakwa kemudian pulang menuju rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.20 Wib pada saat Terdakwa sedang di tengah jalan padang, sepeda motor Terdakwa gunakan mengalami rusak pada bagian klahar belakang, sehingga Terdakwa turun dan memperbaikinya terlebih dahulu, setelah selesai memperbaiki sepeda motornya tak lama datang Saksi Isman Pirdiansyah dan Saksi Sahrin Nito, lewat dari kebun dengan membawa kopi, kemudian mereka menanyakan keadaan sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Saksi Isman dan Saksi Sahrin melanjutkan perjalanan, sedangkan Terdakwa mengikuti dibelakang;

- Bahwa setibanya di pinggir Sungai Pangi sekira pukul 13.40 Wib pada saat Saksi Isman sedang membantu Saksi SAHRIN untuk menyeberangkan sepeda motornya, Terdakwa melihat jika sudah ada Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain di sana, kemudian Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain berkata kepada Terdakwa "Sat, kamu ngojek kopi punya siapa?" dan dijawab Terdakwa "punya mang TONI", lalu Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain kembali berkata "terus terang saja, kopi kakak hilang" dan kemudian jawab Terdakwa tidak tahu. Setelah itu masing-masing dari Terdakwa, Alm. Tidiansyah Bin

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulkarnain, Saksi Isman dan Saksi Sahrin menyeberangkan sepeda motornya. Pada saat Terdakwa akan menyeberangi sungai Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain berkata kepada Terdakwa "Sat, nanti kamu masih ngulang" dijawab Terdakwa "masih kak, karena masih ada satu karung lagi" selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang untuk mengantarkan kopi milik Saksi Hartoni, dan setelahnya Terdakwa kembali lagi ke kebun Saksi Hartoni di Ataran Cawang Kiri, namun sebelum tiba di kebun Saksi Hartoni atau tepatnya ditengah jembatan Siring Agung Desa Pandan Arang, Terdakwa diberhentikan oleh Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain dan Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain berkata "ngakulah, kamu mencuri kopi milik saya" dan Terdakwa jawab "saya tidak tahu kak, saya baru pagi inilah ke kebun kopi milik mang Toni" dan selanjutnya Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain mencabut sebilah senjata tajam dan mengarahkannya ke arah perut dan leher Terdakwa, dan Terdakwa berkata "sudahlah kak, cari bukti dulu, sebelum mau membunuh ni", kemudian Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain memasukan kembali senjata tajamnya kedalam sarungnya, dan Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain pergi mengarah ke kebunnya di Ataran Cawang Tengah. tidak lama setelahnya tanpa sepengetahuan Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain, Terdakwa mengikuti dibelakang Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa tiba di Jalan Kebun Ataran Sungai Tiung, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu menyembunyikan sepeda motor milik Terdakwa di semak-semak yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian, setelah menyembunyikan sepeda motor, Terdakwa mencari dan menebang sebatang pohon kayu yang kemudian sebatang kayu tersebut Terdakwa bawa ke pinggir jalan dan Terdakwa bersembunyi di semak-semak pinggir jalan kebun Ataran Sungai Tiung, selanjutnya setelah lebih kurang 1 (satu) setengah jam menunggu, kemudian terdengar suara sepeda motor milik korban, setelah suara sepeda motor korban mendekat kemudian Terdakwa berjongkok sambil bersiap-siap memegang sebatang kayu dengan kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukulkan sepotong kayu tersebut ke muka Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain hingga korban terjatuh dari sepeda motor dengan posisi telentang di tengah jalan, pada saat korban terjatuh terlentang tersebut korban masih dalam keadaan bernapas, kemudian Terdakwa kembali memukulkan sepotong kayu tersebut ke arah leher Alm. Tidiansyah Bin Sulkarnain dengan menggunakan ke dua tangan, pada saat

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa melihat Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain masih bernapas, melihat Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain masih bergerak sehingga Terdakwa mengambil batu yang ada di dekat ujung kaki Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain dan mengangkat batu tersebut dengan menggunakan kedua tangan, lalu memukulkannya ke wajah Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain, saat itu Terdakwa melihat jika Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain kejang hingga kedua kakinya seperti orang yang gemetar setelah beberapa saat tidak ada gerakan lagi dari Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain;

- Bahwa setelah melihat sudah tidak ada gerakan lagi dari Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain kemudian Terdakwa mendekat dan mengambil senjata tajam yang ada di pinggang sebelah kiri Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain dan Terdakwa lari ke arah sepeda motor yang sebelumnya disembunyikannya, setelah berlari sekira 50 (lima puluh) meter Terdakwa membuang senjata tajam milik Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain ke semak-semak hutan sebelah kanan jalan pulang, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa setibanya di rumah ternyata istri Terdakwa yakni Saksi Misi Handayani sedang tidak berada di rumah, melainkan sedang berada di rumah orang tuanya atau mertua dari Terdakwa yang berada di Desa Nanjungan Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat. Selanjutnya setelah meletakkan sebilah senjata tajam miliknya di belakang pintun depan bagian dalam, Terdakwa mandi dan berganti pakaian kemudian pergi menemui istrinya di rumah orang tuanya di Desa Nanjungan dan bermalam di rumah mertua Terdakwa tersebut sampai akhirnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Pandan Arang kecamatan kikim selatan bersama-sama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Misi Handayani;

- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena setelah kejadian tersebut Terdakwa merasa takut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memakai golok/senjata tajam karena Terdakwa pikir kalau memakai senjata tajam yang jangkauannya lebih pendek dan harus mendekat atau berhadapan langsung, sedangkan kalau dengan menggunakan kayu jangkauannya lebih panjang dan sedangkan Terdakwa memukul Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain dengan batu karena spontan terlihat batu di ujung kaki Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain, sehingga Terdakwa mengambil sebuah batu tersebut dan memukulkannya ke wajah Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain;

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian Terdakwa sempat terpikir untuk menemui keluarga Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain, namun pada saat itu Terdakwa merasa takut
- Bahwa benar sebelum kejadian pembunuhan ini Terdakwa pernah ada permasalahan yaitu Terdakwa dulunya pernah mencuri sepeda motor milik adik Alm. Tidiensyah Bin Sulkarnain, tetapi sudah dikembalikan dan diganti rugi sehingga permasalahan tersebut telah selesai;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pembunuhan tersebut;  
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat bertuliskan U.S.ARMV dan RANGER;
  - 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih lengan pendek tanpa kerah;
  - 1 (satu) buah Topi warna merah bagian depan bertuliskan huruf S;
  - Sepasang Sepatu karet warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas kantong semen merk Merah Putih yang didalamnya berisikan sekantong buah kopi dalam kantong plastic warna hitam;
  - 1 (satu) potong kayu masih berkulit dengan panjang lebih kurang 1,5 meter dengan diameter kayu 5 cm;
  - 1 (satu) buah batu warna cream muda berbentuk persegi panjang dengan berat lebih kurang 22 kg;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa BG (nomor polisi), nomor mesin JBB 1.E 1176636, nomor rangka 1619A2;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute warna hitam tanpa BG (Nomor polisi). Nomin JBC1E1152505, Noka 18E941;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 07/VRJ/JULI/2024/DOKKES tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. MANSURI, SpFM Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Polda Sumsel menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 10.30

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, telah melakukan gali kubur dan pemeriksaan jenazah yang berdasarkan surat permintaan, surat tersebut diatas bernama TIDIANSYAH BIN SULKARNAIN, jenis kelamin tidak disebutkan, usia 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat.

Kesimpulan:

berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit sawo matang. Jenazah telah dikubur selama kurang lebih lima hari. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar dan luka robek di wajah, dagu dan leher. Ditemukan patah tulang rahang atas dan bawah, ditemukan patah tulang pangkal lidah, dan tulang rawan tenggorokan, ditemukan retakan tulang dasar tengkorak, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di rahang atas dan bawah yang mengakibatkan rusak dan patah tulang rahang atas dan bawah, patah tulang dasar tengkorak dan mati lemas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SATRIA ANDIKA Bin SOLIHIN pada pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di jalan kebun Ataran Sungai Tiung, Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa Korban TIDIANSYAH Bin SULKARNAIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 14.30 Wib terdakwa tiba di di Jalan Kebun Ataran Sungai Tiung, terdakwa yang sebelumnya telah merasa tersinggung dikarenakan dituduh mencuri kopi oleh korban TIDIANSYAH Bin SULKARNAIN dan juga korban mengarahkan senjata tajam kearah perut dan leher terdakwa sehingga terdakwa yang telah berencana untuk menghabisi korban kemudian menyembunyikan sepeda motor miliknya disemak-semak yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian, setelah menyembunyikan sepeda motor miliknya terdakwa mencari dan menebang sebatang pohon kayu yang akan terdakwa gunakan untuk memukul korban, kemudian terdakwa membawa sebatang

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kayu tersebut untuk bersembunyi di semak-semak pinggir jalan kebun Ataran Sungai Tiung sambil menunggu korban lewat, setelah lebih kurang satu setengah jam menunggu, kemudian terdengar suara sepeda motor milik korban, sehingga setelah dekat kemudian terdakwa berjongkok sambil bersiap-siap memegang sebatang kayu dengan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa memukulkan sebatang kayu tersebut ke wajah korban TIDIANSYAH hingga korban terjatuh dari sepeda motor dengan posisi terlentang di tengah jalan, pada saat korban terjatuh terlentang tersebut korban masih dalam keadaan bernapas, kemudian terdakwa kembali memukulkan sebatang kayu tersebut ke arah leher korban dengan menggunakan kedua tangan, pada saat itu terdakwa melihat korban masih bernapas, sehingga terdakwa mengambil seongkang batu dengan berat  $\pm$  22 Kg yang ada didekat ujung kaki korban dan mengangkat batu tersebut dengan menggunakan kedua tangan, lalu memukulkannya ke wajah korban, saat itu terdakwa melihat jika korban kejang hingga kedua kakinya bergetar dan tak lama setelahnya tidak ada gerakan lagi dari korban, melihat sudah tidak ada gerakan lagi dari korban kemudian terdakwa mendekat dan mengambil senjata tajam yang ada dipinggang sebelah kiri korban, setelah itu terdakwa lari ke arah sepeda motor yang sebelumnya telah disembunyikannya, setelah berlari sekira 50 m (lima puluh meter) terdakwa membuang senjata tajam milik korban ke semak-semak hutan sebelah kanan jalan ia pulang, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 07/VRJ/JULI/2024/DOKKES tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. MANSURI, SpFM Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Polda Sumsel menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 10.30 Wib, telah melakukan gali kubur dan pemeriksaan jenazah yang berdasarkan surat permintaan, surat tersebut diatas bernama TIDIANSYAH BIN SULKARNAIN, jenis kelamin tidak disebutkan, usia 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat.

Kesimpulan:

berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit sawo matang. Jenazah telah dikubur selama kurang lebih lima hari. Dari hasil

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht



pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar dan luka robek di wajah, dagu dan leher. Ditemukan patah tulang rahang atas dan bawah, ditemukan patah tulang pangkal lidah, dan tulang rawan tenggorokan, ditemukan retakan tulang dasar tengkorak, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di rahang atas dan bawah yang mengakibatkan rusak dan patah tulang rahang atas dan bawah, patah tulang dasar tengkorak dan mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Primair Pasal 340, Subsidair Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (3), maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, Anak adalah “orang perseorangan atau korporasi” dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah



dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu Terdakwa **SATRIA ANDIKA Bin SOLIHIN** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Di mana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, maka ia mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang apa yang maksud "dengan sengaja" namun Dalam MvT "sengaja" berarti "Willens en weten" (menghendaki dan mengetahui), yang berarti bahwa sipembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendaknya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (EY. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167).

Kemudian para pakar hukum pidana membagi tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (Opzet als oormeer), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (Opzet bij zekerheids bewijzijn), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (Dolus eventualis), yaitu abila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht



mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksudkan dalam pasal 340 KUHP adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Oleh karena itu kesengajaan dalam pasal ini masuk dalam kualifikasi Sengaja sebagai niat (Opzet Qls oormeerkt). Hal ini mengandung pengertian bahwa kematian para korban memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan dimaksud.

Menimbang, bahwa Menurut Prof Andi Hamzah dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” kata-kata “dengan rencana lebih dahulu” seperti dalam pasal 340 KUHP merupakan bentuk khusus pembunuhan dengan sengaja seperti tercantum di dalam Pasal 338 KUHP. Memori penjelasan (MVT) memberi penjelasan tentang “dengan rencana lebih dahulu” sebagai “saat pemikiran dengan tenang, dan berpikir dengan tenang”. Cukuplah jika pembuat berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Prof Andi Hamzah berpendapat istilah “dengan rencana lebih dahulu” kurang tepat untuk menyamakan istilah met voorberachte rade karena di sini tidak perlu seseorang pembuat membuat rencana dahulu untuk melakukan perbuatan itu. Jadi lebih tepat kalimatnya adalah “direnungkan lebih dahulu”. Jadi sebenarnya lebih tepat kalau “pembunuhan yang direnungkan lebih dahulu” sebagai padanan frasa premeditated murder.

Menimbang, bahwa selain itu Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam buku “Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia” mengatakan apabila pembunuhan dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu secara tenang, maka terjadi tindak pidana pembunuhan berencana (moord) dari Pasal 340 yang mengancam dengan pidana maksimum hukuman mati. Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiyaan berat atau pembunuhan. sebaliknya, meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang.

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, Penuntut Umum melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan membunuhnya terdapat jeda diantaranya untuk memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan (338 KUHP) dan pembunuhan direncanakan, dapat dilihat : jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 14.30 Wib terdakwa tiba di Jalan Kebun Ataran Sungai Tiung, terdakwa yang sebelumnya telah merasa tersinggung dikarenakan dituduh mencuri kopi oleh korban Tidiansyah Bin Sulkarnain dan juga korban mengarahkan senjata tajam kearah perut dan leher terdakwa sehingga terdakwa yang telah berencana untuk menghabisi korban kemudian menyembunyikan sepeda motor miliknya disemak-semak yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian, setelah menyembunyikan sepeda motor miliknya terdakwa mencari dan menebang sebatang pohon kayu, yang kemudian sebatang kayu tersebut terdakwa bawa untuk kemudian bersembunyi di semak-semak pinggir jalan kebun Ataran Sungai Tiung, selanjutnya terdakwa menunggu korban lewat dari jalan tersebut selama lebih kurang 1 (satu) jam, lalu terdakwa mendengar suara sepeda motor milik korban, mendengar suara sepeda motor korban mendekat, kemudian terdakwa berjongkok sambil Bersiap-siap memegang sebatang kayu dengan kedua tangannya, selanjutnya terdakwa memukulkan sepotong kayu tersebut ke muka korban Tidiansyah hingga korban terjatuh dari sepeda motor dengan posisi telentang di tengah jalan, pada saat korban terjatuh terlentang tersebut korban masih dalam keadaan bernapas, kemudian terdakwa kembali memukulkan sepotong kayu tersebut kearah leher korban dengan menggunakan kedua tangan, pada saat itu terdakwa melihat korban masih bernapas, melihat korban masih bergerak sehingga terdakwa mengambil batu yang ada didekat ujung kaki korban dan mengangkat batu tersebut dengan menggunakan kedua tangan, lalu memukulkannya ke wajah korban, saat itu terdakwa melihat jika korban kejang hingga kedua kakinya seperti orang yang gemetar setelah beberapa saat tidak ada gerakan lagi dari korban.

Menimbang, bahwa setelah melihat sudah tidak ada gerakan lagi dari korban kemudian terdakwa mendekat dan mengambil senjata tajam yang ada dipinggang sebelah kiri korban dan terdakwa lari kearah sepeda motor yang sebelumnya disembunyikannya, setelah berlari sekira 50 m (lima puluh meter) terdakwa membuang senjata tajam milik korban ke semak-semak hutan sebelah

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan jalan pulang, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya, dan setibanya dirumah ternyata istri terdakwa yakni saksi Misi Handayani sedang tidak berada dirumah, melainkan sedang berada dirumah orangtuanya atau mertua dari terdakwa yang berada di Desa Nanjungan Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat. Selanjutnya setelah meletakkan sebilah senjata tajam miliknya dibelakang pintun depan bagian dalam, terdakwa mandi dan berganti pakaian kemudian pergi menemui istrinya dirumah orang tuanya di Desa Nanjungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 07/VRJ/JULI/2024/DOKKES tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. MANSURI, SpFM Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal Polda Sumsel menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 10.30 Wib, telah melakukan gali kubur dan pemeriksaan jenazah yang berdasarkan surat permintaan , surat tersebut diatas bernama TIDIANSYAH BIN SULKARNAIN, jenis kelamin tidak disebutkan, usia 34 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat dengan kesimpulan: Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, warna kulit sawo matang. Jenazah telah dikubur selama kurang lebih lima hari. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar dan luka robek di wajah, dagu dan leher. Ditemukan patah tulang rahang atas dan bawah, ditemukan patah tulang pangkal lidah, dan tulang rawan tenggorokan, ditemukan retakan tulang dasar tengkorak, ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di rahang atas dan bawah yang mengakibatkan rusak dan patah tulang rahang atas dan bawah, patah tulang dasar tengkorak dan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, hilangnya nya korban Tidiansyah disebabkan adanya pukulan ke arah leher dengan batang kayu dan juga hantaman batu ke arah rahang korban yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa memang bertujuan dan telah merencanakan untuk itu dengan melihat rangkaian-rangkaian hingga waktu yang cukup untuk berfikir secara matang antara menghentikan niatnya atau melanjutkan niatnya dan pada akhirnya Terdakwa tetap melanjutkan niatnya hingga pada akhirnya nyawa korban Tidiansyah tidak dapat tertolong;

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Ad.2.* telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa telah ternyata mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka tidak perlu mengurangi dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat bertuliskan U.S.ARMY dan RANGER, 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih lengan pendek tanpa kerah, 1 (satu) buah Topi warna merah bagian depan bertuliskan huruf S, Sepasang Sepatu karet warna putih, 1 (satu) buah bekas kantong semen merk Merah Putih yang didalamnya berisikan sekantong buah kopi dalam kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute warna hitam tanpa BG (Nomor polisi). Nomin JBC1E1152505, Nomin 18E941 dikembalikan kepada yang berhak yakni sdr. Lili Susanti Binti Yasid selaku istri dari korban Tidiansyah Bin Sulkarnain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa BG (nomor polisi), nomor mesin JBB 1.E 1176636, nomor rangka 1619A2 adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk membantu dalam melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) potong kayu masih berkulit dengan panjang lebih kurang 1,5 meter dengan diameter kayu 5 cm dan 1 (satu) buah batu warna cream muda berbentuk persegi panjang dengan berat lebih kurang 22 kg yang digunakan oleh Terdakwa untuk membantu dalam melakukan kejahatannya maka barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beratnya pidana yang dianggap paling tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum telah dianggap cukup atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai pasal 351 ayat (3) KUHP dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 340 KUHP. Memperhatikan hal tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah menyatakan dakwaan primair tersebut telah terbukti, seseorang yang dijadikan Terdakwa dan dihadapkan dalam persidangan tentunya apabila telah dinyatakan terbukti, haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepadan dan proporsional, tidak lebih ataupun tidak kurang dari kadar kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana di bawah ini menganggap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup sepadan dengan apa yang telah dilakukannya dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, serta menanggapi tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor 264/Pid.B/2024/PN Lht



- Perbuatan Terdakwa Menghilangkan nyawa korban Tidiensyah Bin Sulkarnain menimbulkan kesedihan dan luka yang mendalam bagi keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis terhadap korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Satria Andika Bin Solihin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat bertuliskan U.S.ARMY dan RANGER;
  - 1 (satu) Lembar baju kaos warna putih lengan pendek tanpa kerah;
  - 1 (satu) buah Topi warna merah bagian depan bertuliskan huruf S;
  - Sepasang Sepatu karet warna putih;
  - 1 (satu) buah bekas kantong semen merk Merah Putih yang didalamnya berisikan sekantong buah kopi dalam kantong plastic warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Absolute warna hitam tanpa BG (Nomor polisi). Nosin JBC1E1152505, Noka 18E941



**Dikembalikan kepada yang berhak yakni sdri. Lili Susanti Binti Yasid selaku istri dari korban Tidiensyah Bin Sulkarnain.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam tanpa BG (nomor polisi), nomor mesin JBB 1.E 1176636, nomor rangka 1619A2;

**Dirampas Untuk Negara;**

- 1 (satu) potong kayu masih berkulit dengan panjang lebih kurang 1,5 meter dengan diameter kayu 5 cm;
- 1 (satu) buah batu warna cream muda berbentuk persegi panjang dengan berat lebih kurang 22 kg.

**Dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. , Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Pratiwi Muda Puteri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Hakim Anggota.

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,





Haryanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)